

1515115-16.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... AUGUSTO MELLO PARRILLA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal, e 311, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do Código Penal, acusado de:

a) entre os dias 11 e 30 de junho de 2022, nesta cidade e comarca da Capital, receber, adquirir e conduzir em proveito próprio a motocicleta Yamaha/MT03 ABS, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515115-16.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515115-16.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE AUGUSTO MELLO PARRILLA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

JOSE AUGUSTO MELLO PARRILLA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal, e 311, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do Código Penal, acusado de:

a) entre os dias 11 e 30 de junho de 2022, nesta cidade e comarca da Capital, receber, adquirir e conduzir em proveito próprio a motocicleta Yamaha/MT03 ABS, sem placas, chassi nº 9C6RM1150N0012707, pertencente à vítima M.H.C, produto de furto, sabendo de sua origem criminosa.

b) no dia 30 de junho de 2022, por volta das 19h58min, na Avenida Dos Nacionalistas, 330 - Bairro Aricanduva, nesta comarca, trafegar com a motocicleta Yamaha/MT03 ABS, sem placas, chassi nº 9C6RM1150N0012707, em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação de pessoas e veículos, gerando perigo de dano.

O acusado foi preso em flagrante. Realizada audiência de custódia na ausência do acusado por questões de saúde, o flagrante foi convertido em preventiva por decisão datada 01 de julho de 2022 (fls. 58/61).

Em 15 de julho de 2022 foi realizada nova audiência de custódia, com a presença do réu, tendo sido concedida liberdade provisória (fls. 102/104). A denúncia foi

recebida na mesma data.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio de advogada constituída (fls. 123/134), tendo sido o recebimento da denúncia ratificado (fls. 139).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima, foram inquiridas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória com relação à imputação do artigo 311, CTB. Pugna ainda pela desclassificação do art. 180, caput, do CP para o art. 180, § 3º, CP; ou, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, desconsideração da reincidência específica, regime inicial de cumprimento de pena aberto, além do direito de recorrer em liberdade em razão do tratamento ortopédico (fls. 219/233).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade delitiva do crime patrimonial - art. 180, caput, CP - restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição, apreensão e entrega da motocicleta (fl. 22), pelo boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 26/27) e pelo laudo pericial de veículo de fls. 202/212.

A autoria de restou incontroversa, consignando-se que o acusado foi preso em flagrante na posse do motociclo que se encontrava ligado por meio de ligação direta e sem emplacamento, logo após ter se envolvido em acidente automobilístico.

O réu não foi interrogado em Delegacia de Polícia, pois encontrava-se hospitalizado em razão do acidente (fl. 10).

Em Juízo, negou a prática delitiva. Declarou desconhecer a origem ilícita da motocicleta. Confirmou a ocorrência do acidente. Indagado sobre a aquisição da motocicleta, respondeu que a adquiriu no market place do Facebook de um amigo de prenome "Yuri". A motocicleta estava batida e com alguns defeitos. Declara ter adquitido a motocicleta por R\$ 23.000,00, com pagamento de R\$ 4.000,00 de entrada. O vendedor informou que o veículo tinha um bloqueio judicial, o qual confirmou através do despachante. Do próprio documento da motocicleta constava o bloqueio. Questionado se no momento da compra o vendedor forneceu a documentação da motocicleta, respondeu negativamente, pois o vendedor precisava do documento para "resolver a questão" do bloqueio judicial. Esclareceu que seria fiel depositário da motocicleta. A moto não tinha placa, mas tinha chave. Não sabe informar o nome completo de "Yuri". Disse que na data dos fatos ia no mercado comprar batatas quando foi surpreendido pelo veículo que o "jogou" para o outro lado da rua. Disse que trafegava em velocidade baixa, entre 40 a 50 km/h. não avistou quando Erica fez a conversão para a Avenida. Alega que não estava na contramão da via. Perguntado sobre a ligação direta, respondeu que a fiação em questão servia para ligar o farol da moto. O vendedor relatou que não poderia fazer vistoria da motocicleta, senão esta seria apreendida.

Sua negativa, entretanto, restou isolada no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A vítima do crime antecedente, M.H.C., narrou em Juízo que teve sua motocicleta furtada. Sobre a dinâmica do crime, relata que chegou em casa e deixou o veículo estacionado. Entrou em casa para tomar banho, que durou entre 10 a 15 minutos. Na sequência, constatou que o veículo não estava mais defronte a sua residência.

Indagado sobre a localização do veículo, respondeu que recebeu uma notificação por telefone. Policiais pediram que fosse até o 70º D.P. e informaram que localizaram seu veículo. Não conhecia o réu. A motocicleta valia R\$ 32.500,00. Era uma motocicleta esportiva, preta, MT 03, 321 cilindradas, ano 2022 (fls. 178).

A testemunha Erica Celis Queiroz relatou em Juízo que, na data dos fatos, estava saindo do supermercado Bengala com seu veículo. Fez a conversão para entrar na Avenida dos Nacionalista e parou no cruzamento. Um ônibus parou e deu passagem. Relata ter seguido devagar para fazer a conversão, quando uma motocicleta atravessou em alta velocidade na sua frente. Assustada, a testemunha parou o

veículo. Na sequência, surgiu uma segunda motocicleta, também em alta velocidade, pela contramão de direção, que colidiu de frente com o seu veículo (termo de audiência de fls. 217).

A testemunha policial militar Anderson Nascimento Mendes relata em Juízo que estava em patrulhamento quando foi acionado via COPOM para atender à ocorrência de acidente de trânsito com vítimas. No local, avistou as vítimas no chão. Acionaram o resgate. Nas pesquisas veiculares sobre o veículo, constatou que a motocicleta conduzida pelo senhor Jose, ora acusado, era produto de furto. Deram ciência à polícia judiciária. A motocicleta não ostentava placas. A pesquisa foi realizada pelo número do chassi. A placa da motocicleta não foi localizada próxima do local do acidente. O motociclo colidiu em um veículo Renault Clio. Manteve contato com a testemunha Erica, que lhe relatou que estava na condução do veículo quatro rodas e ao acessar a Avenida dos Nacionalistas surgiu uma motocicleta em alta velocidade, que colidiu contra seu veículo. Ao chegar no local, os veículos se encontravam no local da colisão. Não acompanhou o flagrante ao hospital (fls. 179).

O também policial militar William Lopes Aguiar relatou em Juízo que fora irradiado via COPOM ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Chegando no local, havia um acidente de uma moto com um veículo quatro rodas. No local estava Jose no chão e uma garota. O SAMU já estava no local prestando o apoio devido. Averiguaram que o motociclo era produto de furto. O réu disse que estava na posse da motocicleta no momento do veículo e disse que a comprou de um indivíduo pela internet, mas não informou maiores detalhes. Conduziram todos ao distrito policial. Questionado se teve contato com a condutora do veículo Renault, respondeu afirmativamente. Ela disse que estava em uma rua paralela para fazer a conversão na Avenida dos Nacionalistas. Um ônibus parou. Assim que ela fez a conversão, o veículo veio em sua direção em alta velocidade e na contramão, causando a colisão. A motocicleta estava sem placa. Fizeram pesquisa pelo número do motor e do chassi. José disse que a moto era nova e por isso não tinha emplacamento. Questionado sobre as infrações administrativas da Erica, respondeu que seu veículo não estava com o licenciamento em dia. Tiveram que fechar a via em ambos os sentidos. A motocicleta estava caída na contramão. O local do acidente é uma avenida movimentada. A conversão efetuada por Erica é "tranquila" (fls. 180).

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, veículo que sabia que era produto de crime anterior.

Depreende-se dos autos que em 11 de junho de 2022 a vítima M.H.C. teve sua motocicleta furtada em frente a sua residência. No dia 30 de junho de 2022, menos de vinte dias depois, portanto, o réu foi surpreendido na condução do motociclo produto de furto, tendo se envolvido em acidente de trânsito com outro veículo.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Chegando no local, depararam-se com os veículos colididos na via. A motocicleta não ostentava emplacamento e pela pesquisa do chassi constataram que o veículo era produto de furto.

Como se sabe, no crime de receptação, a verificação do tipo subjetivo deve ser extraída do conjunto de elementos objetivos que cercam o fato. No caso concreto, o réu alega aquisição por plataforma de rede social, sem qualquer formalidade (market place do Facebook), de pessoa desconhecida, cuja identidade ou elementos qualificativos sequer foram informados de maneira minimamente precisa. Ainda, conduzia motocicleta sem emplacamento. Também não apresenta documentação do veículo, nem extrato das alegadas conversas e tratativas com "Yuri".

Nesse contexto, torna-se inequívoca a sua ciência quanto à ilicitude do objeto adquirido, consignando-se que a aquisição de um veículo (bem móvel), ainda que a titularidade se transfira pela tradição, exige algumas formalidades, não se aproximando da boa-fé a conduta de quem adquire veículo sem documentação, sem indicação do suposto vendedor, e, principalmente, como no caso dos autos, sem emplacamento.

A reforçar a presença do elemento subjetivo do tipo (dolo), o laudo pericial de fls. 202/212 constatou que: "Veículo 2 - Veículo do tipo motociclo de marca/modelo

YAMAHA MT 03, na cor preta, com placa de identificação suprimida. O veículo apresentava danos generalizados, face à colisão com o veículo 1. O veículo encontrava-se ligado por ligação direta feita na fiação que se encontrava exposta". Tal fato foi constatado também pela "fotografia 09" acostada a fls. 209 dos autos. Aliás, o fato de a motocicleta estar ligada por ligação direta, mais do que reforçar, torna inequívoca a ciência pelo acusado quanto à sua origem criminosa. Em que pese tenha o réu alegado que possuía a chave do veículo, tal artefato não foi localizado no local do acidente, nem apresentado posteriormente, e sua justificativa invocada em interrogatório, no sentido de que a ligação direta serviria para acionamento dos faróis, prescinde de maiores considerações por este julgador, mostrando-se de todo inverossímil.

Conclui-se assim, com segurança, que o acusado, ao adquirir, receber e conduzir motocicleta sob tais circunstâncias objetivas, praticou as elementares do crime imputado, revelando-se inequívoca, por fim, a presença também do elemento subjetivo do tipo, doloso, tal como imputado na inicial acusatória.

Por outro lado, com relação ao delito do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, considero que a solução absolutória é a mais adequada no caso concreto. Com efeito, o laudo pericial do local atesta que: "f) não foi constatada a presença de sinalização regulamentadora de velocidade máxima permitida no trecho examinado" (fls. 203 e 205). Ainda, os vídeos das motocicletas que trafegavam pela via, inclusive aquela conduzida pelo réu, mencionados nos depoimentos, não foram juntados nos autos, que permitissem, indiretamente, a realização de laudo para aferição de velocidade do veículo no momento do crime.

O Ministério Público não formula quesitos referentes à perícia, também e conforme lhe era facultado, para, a partir da extensão dos danos provocados, embasar a sua conclusão quanto à incompatibilidade da velocidade do veículo com a permitida na via pública no momento da colisão.

A palavra da vítima, embora assuma valor probatório, não é suficiente, porque relativo, para fundamentar, de per si, o decreto condenatório, sobretudo porque era possível a produção de provas técnicas para a conclusão quanto à configuração delitiva.

Nesse contexto, considero que não há provas técnicas suficientes que demonstrem as elementares descritas no tipo, a recomendar a absolvição do réu em relação a esse específico delito do CTB.

Passo à fixação das penas do crime patrimonial.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu é portador de Maus Antecedentes (Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal. Ação Penal - Proc. nº 0013122-47.2011.8.26.0050, trânsito em julgado para a defesa em 10/03/2014 - fls. 32). Registro que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de Maus Antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena (STJ, 5ª Turma. AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/09/2020. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 471.346/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 21/05/2019. STF. Plenário. RE 593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/8/2020, Repercussão Geral - Tema 150). As demais circunstâncias judiciais do art. 59, CP não se revelam desfavoráveis. Em razão dos Maus Antecedentes, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Proc. nº 0030051-68.2011.8.26.0564, trânsito em julgado para a defesa em 15/03/2013 - fls. 33; pena extinta em 14/05/2020 - fls. 40). Não há atenuantes, consignando-se que o réu não confessa a prática delitiva, em especial o elemento volitivo, especialmente ante os alibis apresentados para justificar a legitimidade de sua posse sobre o bem. Ante a reincidência, agravo a pena em 1/6, tornando-a, nesta fase, em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena.

Pena em definitivo em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Dias multa no mínimo legal.

Ante a reincidência (por crime de roubo) e maus antecedentes também pela prática de receptação, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, não sendo caso de aplicação da Súm. 269, STJ, ante a circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase de dosimetria.

Ante a reincidência específica e os maus antecedentes, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu JOSE AUGUSTO MELLO PARRILLA às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

b) ABSOLVER o réu JOSE AUGUSTO MELLO PARRILLA da prática do delito previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503/97, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.R.I.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA